

0584361-21.1994.8.26.0577
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA
Comarca: São José dos Campos
Foro: Foro de São José dos Campos
Vara: 4ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EMILIO RICARDO SOBRINHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

Vistos.

EMILIO RICARDO SOBRINHO, já qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) pela Justiça Pública como incurso(a)(s) no(s) artigo(s) Art. 213 "caput" e Art. 214 "caput", além do Art. 157 § 2º, I, II ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São José dos Campos
Foro de São José dos Campos
4ª Vara Criminal
Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

0584361-21.1994.8.26.0577 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0584361-21.1994.8.26.0577 - Controle n.º 1994/001018
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EMILIO RICARDO SOBRINHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

Vistos.

EMILIO RICARDO SOBRINHO, já qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) pela Justiça Pública como incurso(a)(s) no(s) artigo(s) Art. 213 "caput" e Art. 214 "caput", além do Art. 157 § 2º, I, II c/c Art. 29 "caput" todos do(a) CP.
O(s) fato(s) ocorreu(ram) em 13/07/1994.

A denúncia foi recebida em 22/09/1994.

Os autos foram suspensos nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal em 21/05/1996 e assim se encontram em Cartório/Fluxo de Trabalho desde então.

Em apertada síntese, o relatório.

Decido.

0(s) delito(s) tipificado(s) no(s) artigo(s) Art. 213 "caput" e Art. 214 "caput" todos do(a) CP tem(têm) como preceito secundário, respectivamente, a pena cominada de 03 a 08 ano(s) e 02 a 07 ano(s), na redação antiga.

A prescrição da pretensão punitiva em abstrato, portanto, é de 12 ano(s).

Tendo em vista que nenhum crime é imprescritível, sob pena de violação aos direitos e garantias fundamentais da pessoa, encontra amparo na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que o prazo prescricional, na hipótese, permanecerá suspenso pelo prazo prescrito no artigo 109 do Código Penal segundo a pena máxima cominada ao delito imputado ao agente.

Nesse sentido, o julgado cuja ementa abaixo se transcreve:

CITAÇÃO POR EDITAL - Processo suspenso nos termos do artigo 366 do CPP - Consideração do prazo prescricional da pena prevista para o delito objeto da acusação: O tempo a ser levado em conta para a duração da suspensão do processo e do prazo prescricional - prevista no artigo 366 do CPP - aquele estipulado para a prescrição da pena relativa ao delito objeto da acusação. O lapso prescricional não pode ficar suspenso por tempo indeterminado, até que um dia eventualmente apareça o réu no processo, sob pena de se conferir a qualidade de imprescritível a infrações penais que assim não foram consideradas pela Constituição Federal. (TACrimSP - RSE nº 1.440.451/5 - Santos - 15ª Câmara - Rel. Poças Leitão - J. 20.10.2004 - v.u.). (Voto nº 8.632)

Sendo certo ainda o decurso do prazo em abstrato, bem como aquele em caso de eventual condenação, considerando a pena virtualmente aplicada mesmo que reconhecidos o(s) antecedente(s) e a reincidência, tem-se que entre a data do recebimento da denúncia até hoje, descontando-se o período da suspensão, já transcorreu período superior a 12 anos, encontrando-se os delitos dos artigos 213 e 214 do CP prescritos, conforme cálculos de fls. 385 e 436.

Por isso, no presente caso, há que se reconhecer ex officio a prescrição da pretensão punitiva, ante as condições pessoais do(a)(s) denunciado(a)(s) e a pena em perspectiva a ser aplicada.

Posto isto, e sem mais delongas, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do crime previsto no(s) artigo(s) Art. 213 "caput" e Art. 214 "caput" todos do(a) CP e imputado a EMILIO RICARDO SOBRINHO, já qualificado(a)(s) nos autos, e o faço com fundamento nos artigos 107, IV (primeira figura), 109, IV, e 110, todos do Código Penal, e artigo 61 do Código de Processo Penal.

P.R.I.C., anotando-se que o processo seguirá em relação ao delito do Art. 157 § 2º, I, II c/c Art. 29 "caput", até ao menos 19/01/2034 (fl. 385).

São José dos Campos, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA